

(3) 무담보채권 채무자에 대한 담보책임 이행 미청구

- 공사가 채권 인수 시 채권양도 금융회사와 체결하고 있는 「채권 양도·양수 계약서」 제13조(담보책임의 발생)제1호에 따르면,
 - 양수 채권 중 “양도자산 확정일”(양수도 대상 채권을 확정하기 위한 날) 이전에 파산면책 등이 진행된 것으로 확인된 경우,
 - 공사는 같은 계약서 제14조(담보책임의 이행)제2항에 따라 해당 사실에 대한 증빙서류를 첨부하여 양도인에게 담보책임의 이행을 서면으로 청구하여야 되고,
 - 양도인은 같은 조 제3항에 따라 공사가 담보책임 이행을 청구한 날로부터 2개월 이내에 매대대금, 이자 및 소송비용 등을 공사에 반환하도록 되어 있음
- 그런데, ◆◆시청본부에서는 2015. 4. 29. □□□□□(주)로부터 양수한 채무자 ○○○(□□□□□ △△△△-△△△△△) 채권이,
 - “양도자산 확정일”(2015. 2. 28.) 이전인 2014. 7. 7.에 파산(□□지법 △△△△하단△△△) 및 면책(□□지법 하면△△△)이 신청된 사실을 확인*하였음에도,
 - * 공사는 채무자 ○○○이 '16. 2. 29. 파산면책을 원인으로 공사에 채무 부존재 소송을 제기함에 따라 파산면책 신청 사실 인지
 - 감사일 현재(2016. 7. 29.)까지 양도인 □□□□□(주)에게 매대대금 등 337천 원의 담보책임 이행을 청구하지 않는 등,

- [표 3]의 담보책임 이행 대상 채권에 대해 양도인에게 매매대금 등 총 3,630천 원의 담보책임 이행을 청구하지 않고 있음

[표 3] 담보책임 이행 미청구 채권 현황

(단위 : 천 원)

채무자	차주번호	원금	담보책임 이행 대상			비 고
			계	매매대금	소송비용	

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆지역본부장은 채무자 ○○○(□□□□□ △△△△△△△△△) 등 2건의 담보책임 이행 대상 채권에 대하여,
- □□□□□(주) 등 채권 양도인에게 담보책임 이행을 신속하게 청구하여 매매대금 등 3,630천 원 상당을 회수하시기 바람 (시정).